

UREDBA**O UTVRĐIVANJU KONCESIJSKE NAKNADE**

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2026)

1. OPĆE ODREDBE**Članak 1**

(Predmet Uredbe)

Ovom Uredbom, zasnovano na načelima razmjernosti naknade prema vrijednosti koncesije i javnom interesu, uređuju se vrste koncesijske naknade, utvrđuju se minimalni i maksimalni iznosi, kriteriji za obračun, metodologija prilagodbe te način plaćanja koncesijske naknade za pravo gospodarskog korištenja javnih dobara, prirodnih resursa i pružanje usluga na području Hercegbosanske županije.

Članak 2

(Vrste naknade)

(1) Naknada za koncesiju može se sastojati od jedne ili više sljedećih sastavnica, ovisno o vrsti i predmetu koncesije:

- a) Jednokratne naknade - naknada koja se plaća za dodjelu prava na korištenje predmeta koncesije.
- b) Fiksna (stalna) naknada - periodična naknada koja se plaća za kontinuirano korištenje predmeta koncesije, neovisno o opsegu korištenja ili prihodima koncesionara.
- c) Varijabilna naknada - naknada čija visina ovisi o stvarnom opsegu korištenja resursa, ostvarenim prihodima ili dobiti koncesionara.
- d) Posebna lokalna naknada - dodatna naknada namijenjena financiranju jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica na čijem se području nalazi predmet koncesije. Visina i uvjeti plaćanja utvrđuju se ugovorom o koncesiji.

II. KRITERIJI I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE**Članak 3**

(Kriteriji za određivanje visine naknade)

(1) Visina naknade za koncesije određuje se i zasniva na načelima razmjernosti naknade prema vrijednosti koncesije i javnom interesu uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

- a) Vrstu koncesije - priroda i značaj resursa ili djelatnosti, uključujući javni interes i strateški značaj za županiju ili lokalnu zajednicu.
- b) Stupanj korištenja resursa - očekivana ili ugovorena količina iskorištenog resursa, kapacitet proizvodnje ili intenzitet pružanja usluge.
- c) Tržišne uvjete - tržišna vrijednost resursa, konkurencija, potražnja i ekonomska opravdanost naknade.
- d) Procjenu ekonomskog učinka koncesije - očekivani prihod, profitabilnost, investicijski naponi koncesionara i doprinos razvoju lokalne zajednice.

Članak 4

(Jednokratna naknada za koncesiju)

(1) Jednokratna naknada za dodjelu koncesije predstavlja naknadu koju koncesionar plaća za stjecanje prava na korištenje predmeta koncesije.

(2) Osnovica za utvrđivanje jednokratne naknade za koncesiju je ukupni projektirani prihod ostvaren

tijekom trajanja koncesije.

(3) Jednokratna koncesijska naknada obračunava se prema sljedećoj formuli:

$$JKN = PGP \times Dk \times KKJN$$

gdje je:

JKN - jednokratna koncesijska naknada,

PGP - prosječni projektirani godišnji prihod,

Dk - trajanje koncesije izraženo u godinama,

KKJN - koeficijent korekcije,

(4) KKJN - koeficijent korekcije, iz stavka (3) ovog članka iznosi 0,0005, a za dobra i djelatnosti iz članka 7. stavka (1) točka c) Zakona koeficijent korekcije iznosi 0,00005 (5) Jednokratna naknada za koncesiju ne može biti manja od 5.000,00 KM niti veća od 200.000,00KM.

(6) Jednokratna koncesijska naknada plaća se najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

(7) Iznimno od stavka (6) ovoga članka, može se odobriti obročna otplata jednokratne koncesijske naknade na razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci, uz obvezu dostave odgovarajućeg instrumenta osiguranja plaćanja.

(8) Na nepravodobno plaćene obveze obračunava se zakonska zatezna kamata, sukladno važećim propisima.

(9) Ukoliko obračun naknade iz stavka (3) ovog članka bude niži ili viši od iznosa utvrđenog u stavku (5) za obračun jednokratne naknade za koncesiju primjenjuju se iznosi utvrđeni stavkom (5) ovog članka.

Članak 5

(Stalna naknada za korištenje predmeta koncesije)

(1) Stalna naknada za koncesiju je stalni novčani iznos koji se obračunava i naplaćuje za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(2) Osnovica za obračun stalne naknade za koncesiju iz stavka (1) ovog članka je ukupni prihod ostvaren obavljanjem koncesijske djelatnosti.

(3) Minimalna naknada iz stavka (1) ovog članka iznosi 2% od ostvarenog godišnjeg prihoda, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(4) Maksimalna naknada iz stavka (1) ovog članka ne može iznositi više od 10% od ostvarenog godišnjeg prihoda, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano

(5) Odluku o visini početne jedinične cijene resursa za obračun naknade za koncesiju Odlukom utvrđuje Vlada.

(6) Naknada iz stavka (1) ovog članka obračunava se i plaća u rokovima i na način utvrđen ugovorom o koncesiji.

Članak 6

(Varijabilna naknada)

(1) Varijabilna naknada može biti dio naknade za koncesiju ovisno o stvarnom opsegu korištenja predmeta koncesije ili o ostvarenim prihodima ili dobiti iz obavljanja koncesijske djelatnosti.

(2) Osnovicu za obračun naknade iz stavka (1) ovog članka utvrđuje Vlada sukladno sljedećim kriterijima:

a) količini iskorištenog prirodnog resursa (npr. m³, t, kWh i sl.),

b) ostvarenim prihodima od koncesijske djelatnosti,

c) dobiti ostvarenom obavljanjem koncesijske djelatnosti

Članak 7

(Posebna naknada namijenjena jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama)

(1) Posebna naknada namijenjena jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama na čijem se području nalazi predmet koncesije predstavlja dio koncesijske naknade namijenjen izravno jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama na čijem se području nalazi predmet koncesije, s ciljem financiranja lokalnog razvoja i poboljšanja infrastrukturnih, društvenih i okolišnih uvjeta.

(2) Radi provedbe posebne naknade iz ovoga članka, koncesionar i nadležna jedinica lokalne samouprave obvezni su sklopiti poseban ugovor kojim se uređuju visina naknade, način obračuna, rokovi plaćanja te ostala prava i obveze.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	UREDBA O UTVRĐIVANJU KONCESIJSKE NAKNADE ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 6/2026)
Rubrika:	V-2 - Građansko pravni odnosi/Obligacioni odnosi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 6/2026 od 04/05/2026
Vrsta propisa:	Uredbe
Propis na snazi:	12/05/2026 -
Verzija na snazi:	12/05/2026 -
Osnov za donošenje:	Temeljem članka 19. stavka (1) i članka 20. stavka (1) Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96) i članka 60. stavka (5) Zakona o koncesijama ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 3/26), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 8. travnja 2026. godine donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU KONCESIJSKE NAKNADE
Donosilac:	Vlada Hercegbosanske županije
Natpropisi:	1. ZAKON O VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/1996) 2. ZAKON O KONCESIJAMA ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 3/2026)
Unijeto u bazu:	14/05/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)